

6. Biological and Psychological Theories

Theoretical School	Classification
Demonological	<i>Early and Classical Criminological Theories</i>
Classical (neoclassical)	
Ecological (geographic)	
Economic	
Positivistic biological	
	<i>Biological and Psychological Theories</i>
Psychological	
Sociological	<i>Sociological Critical Theories and Integrated Theories</i>

6-2 Positivistic Biological Theory (실증주의 생물학 이론)

Positivism (실증주의)

- A philosophical approach proposed by French sociologist Auguste Comte
- empirical(quantitative) 경험적(양적) or scientific 연구의 사용을 제안.

Biological Theories

Charles Darwin : 19세기 중반 범죄학뿐만 아니라 사회과학 이론에도 지대한 영향을 미침.
 Evolution(진화론), Natural selection(자연선택설), Survival of the fittest(적자생존),
 Human genetic connections to a savage past(원시인과 인간의 연관성)

Biological Positivism : Cesare Lombroso

“farther of criminology”
 biological positivism에 가장 영향력있는 인물.

Lombroso는 Darwin의 진화론에 영향을 받았고, atavism(신체적인 영향이 원시 조상으로부터 옴) 이론을 발전.
 그렇게 태어난 범죄자들은 특정한 신체적 낙인, 외모, 특히 얼굴로 식별될 수 있었는데, 이는 그들을 범죄자가 아닌 사람들과 구별하는 경향이 있었다.

#Biological Positivism : theories that propose that crime is caused by inherited **genetic and other biological causes**.
 범죄가 유전적 원인 및 기타 생물학적 원인에 의해 발생한다고 제안하는 이론.

#Atavism : the belief that criminals represent genetic “throwbacks to the ape” or earlier more primitive humanity
 범죄자가 유인원에 대한 유전적 “후퇴” 또는 더 이전의 원시적 인류를 나타낸다는 믿음

#Physical Stigmata : Lombroso's theory that criminals could be denoted on the basis of their **facial appearance**.
 범죄자는 얼굴 표정을 기준으로 표시 될 수 있다는 Lombroso의 이론.

Physical Stigmata의 예

1. Large jaws
2. High cheekbones
3. Large eye sockets
4. Unique palm lines(손금)

Lombroso의 Biological Determinism of criminality는 19세기 후반 social Darwinism의 철학과 일치. 영향을 받은
신흥 산업 자본주의의 가혹한 현실에 지지를 보냄.

Social Darwinism은 인간과 제도 사이의 Survival of fittest(적자생존)을 옹호하고, 사회에서 failure of individuals
(=Criminals)이 사회 진화의 일부이다. > 적응하지 못한 사람들이 범죄자임.

#Social Darwinism : the belief that there is a survival of the fittest in society.

사회에 적자생존이 적용된다는 믿음.

School of positivists(실증주의 학파) : Enrico Ferri, Raffaello Garofalo

두 명 다 Lombroso의 학생

Ferri : 범죄에 대한 multiple-factor approach. individual + environmental factors. 두가지 다 영향을 미침.

Garafalo : 강력한 Darwinism의 지지자. physical elimination of the unfit and their descendants.

Musollini's fascist regime 무솔리니 파시스트 지지자.

Lombroso의 이론은 초창기에는 호평을 받았지만, 지금은 진지하게 평가되지 않음. Atavism은 반례가 많았음.

그러나 observation, **data collection** and the need to obtain positive facts는 지금까지 남아 있음.

초기 positivism theory는 범죄학의 과학적 접근에 기여함

현재는 좋지 않은 샘플링 기술, 통계학적 의미 발견, 현대 유전학 부정 때문에 존재감은 미미하다.

Feeble-mindedness : Charles Goring

criminals과 noncriminals의 physical characteristics, personal histories, mental qualities를 비교함.

>>근데 이유가 **유전적인** 이유로 mental defective가 생긴 것이다!

찾은 차이점은 키가 작고, 몸무게가 덜 나가고, 가장 중요한 것은 mental defective(정신적 결함)이 있다는 것.

#Feeble-mindedness : the belief by Goring that criminals were mentally defective.

범죄자는 정신적으로 결함이 있다. b.o. 유전적인 이유.

Feeble-mindedness : Goddard

Kallikak Family 연구에서 **descendants** of mentally deficient individuals showed **similar tendencies**.

이 연구는 미국과 독일 Nazi에 유전적으로 "unfit"한 인구를 통제하려는 시도로 이어짐.

Forced sterilization(강제 불임)이 미국에서 널리 시행됨. 노스캐롤라이나와 캘리포니아에 영향.

>> 이후 분석들이 비과학적이라고 비판함.

Physical Inferiority: Earnest Hooton

Earnest Hooton : 하버드 인류학자. Crime and the man(1939)에서 범죄의 원인이 Physical Inferiority라고 주장.

Physical Inferiority의 예

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - tattooing (유전적으로 타투하는걸 좋아함) | - thin eyebrows |
| - thin beard | - thin lips |
| - blue-gray and mixed eye color | - pointed and small ears |

Somatotypes : Sheldon

William Sheldon : 3가지 somatotypes, 성격적 특성과 관련있는 body builds을 제안함.

#Somatotypes : body types as described by Sheldon : endomorphs, mesomorphs, and ectomorphs

1. Endomorphs

Physical Characteristics : have soft, round, pump physiques. 부드럽고 둥글고 통통함

Personality Traits : tend to relaxed, easygoing and extroverted 편안하고 느긋하고 외향적

2. Mesomorphs

Physical Characteristics : hard and muscularly built. 단단하고 근육질

Personal Traits : aggressive, assertive, extroverted, and action seekers 공격적, 자기주장적, 외향적, 행동적

3. Ectomorphs

Physicality Characteristics : thin and fragile of form 마르고 연약함

Personality Traits : Introverted, sensitive and subject to worrying 내성적, 연약, 걱정이 많음

problem youth는 **mesomorphic** 인 경향이 있다.

Critique of Early Biological Theories

초기 생물학의 문제들은 다음과 같음

1. 생물학적 차이는 social and cultural factors와 비교해서 작은 비율만 **설명**할 수 있다.

> 몇 가지를 가지고 이게 범죄에 미친다고 판단해버림.

2. 생물학적 이론은 **the social class bias**를 공유하는 것처럼 보임. 모든 생물학적 차이가 유전되는 것은 아님. perental environment(어릴 때 환경), 부상, 부적절한 식단 때문에도 많이 발생함.

> 계급에 따라서 다르다.

3. 이론을 만들 때 사용한 방법론이 빈약함. weak operationalization of key concepts.

4. 작거나 부적절한 샘플

More Recent Biological Theories

Shah and Roth : criminology's nature verses nurture controversy(자연적인건지 양육된건지).

brain disorder도 고려를 해야한다.

최신 생물학 이론은 광범위한 생물학적 요인에 중점을 둠. 유전 + 환경

#Nature versus nurture controversy : 범죄가 유전(본성)인지 학습(양육)인지를 조사하려는 시도

More Recent Biological Theories : Brain Disorder

Antonio Moniz, 포르투갈 의사. prefrontal lobotomy(전두엽 절제술)

Vernon Mark, Frank Ervin : 뇌 절제술을 통해서 어떤 부분이 공격적인 행동을 유발하는지 알아내자고 제안

> 이런 절차는 긍정적인 결과를 낳는 것으로 알려져 있지만, 해결책을 제시하지는 못함.

More Recent Biological Theories: Twin and Adoption Studies

쌍둥이에 대한 연구들 : 쌍둥이를 가진 범죄자로부터 그 쌍둥이가 나중에 범죄자가 되는지 알아내려고 시도함.

Christiansen 등....

Monozygotic(Identical) twins 일란성 쌍둥이.

#Monozygotic concordance : similar behavior in identical twins 일란성 쌍둥이의 유사한 행동

adoption 입양에 대한 연구들 :

Schulsinger - 생물학적 아버지가 범죄기록을 가지면 범죄자일 확률이 있다!

현대의 해석 : anxiety, IQ, cognitive abilities 같은 것들이 유전이 되기 때문에 영향이 있을 수 있음
psychopathy도 유전적인 연관이 있고, 범죄와의 연관성을 보여줌
hyperactivity(과잉행동), conduct disorder, ADHD는 유전적 영향이 있음.

More Recent Biological Theories: XXY Syndrome and Physiological Disorder

XXY Syndrome : extra male chromosome 행동을 공격적으로 만든다.

초기에는 연관이 있다고 밝혀졌으나 추가 연구에서는 차이가 발견되지 않음 > 의심이 간다

Physiological Disorders(생리적 장애) : 정신적 장애와 범죄와 delinquency(비행)의 관계
ADHD와 관계해서 연구가 진행중이다~

6-3 Psychological Theory (심리학적이론)

Psychological Theory

Psychological, psychiatric, psychoanalytic theory를 반영
criminal personality와 measurable traits가 범죄자와 비범죄자를 구분함
범죄자의 치료와 재활 다름.

Freudian Theory

Sigmund Freud가 주장. id, superego, ego.

최초의 심리적 이론

Id : instinctive, natural, or animalistic self. selfish, maximize pleasure.

superego : socialized. developed. 쾌락을 억누름. id와 계속 conflict 있음.

ego : 밸런스를 맞추고 있는 referee.

밸런스를 맞추던 ego가 무너지고, superego가 지면 >> 범죄

unconsciously motivated and often due to repression unresolved **problems experienced in early childhood.**

범죄는 어린 시절의 해결되지 않은 문제에 의해서 기인한다.

sexual relations with the mother, is blocked by the father. 같은 성적인 관계에서 unpleasant episodes가 무의식적으로 성인 범죄로 이어진다. ex) 엄격한 배변 훈련, 조기 젖떼기 등등..

Substitute response : 어렸을 때 채우지 못했던 욕구가 나중에 substitute되어 나타남.

Psychometry

#Psychometry : attempts to measure personality

:The field that seeks to **measure psychological and mental differences** between criminals and noncriminals.

500명의 범죄자와 비범죄자에게 심리 검사를 했는데, 범죄자가 조금 더 공격적임.

Extroverts vs Introverts : Hans Issac

the extroverted (outgoing) personality is **more delinquent or criminal** than the introverted (inhibited) personality.
외향적인 사람이 더 범죄자일 확률이 높다.

Conditioning : rewards와 punishment가 적절히 되지 않으면, 외향적인 것이 범죄를 일으키는데 도움이 일어나는 것.

Criminal Personality : Samuel Yochelson and Stanton Samenow

socioenvironmental constraints과는 무관, individuals freely choose criminality 개인이 자유로게 선택

Criminal personalities seek the excitement of crime.

범죄자들은 대인관계에서 exploitative, selfish. 비도덕적, 믿을수 없음, 공감 못함. 신뢰하고 의존하기를 거부

IQ controversy : Hirschi and Hindeland

지능이 중요하다. link between IQ and crime.

IQ는 official delinquency를 예측하는데 중요함

The lower the IQ, the higher the recidivism(재범률).

Psychological Theories의 결과

Crime Profiling이 발전함

Psychopath에 대한 심리학적 장애 발견

Crime Profiling

attempts to construct typical characteristics of certain offenders.

개인을 상세하게 연구. 다른 사람과의 차이를 밝히는 것.

영화로도 많이 나옴

#Crime profiling : attempts to construct typical characteristics of **certain offenders**

Crime Profiling의 3가지 Goals by s RM Holmes.

1. A **social and psychological** assessment of the offender 사회적, 심리학적 평가
2. A **psychological evaluation** of the suspected offender's **belongings**. 물건에 대한 심리적 평가
3. suggestions for the most efficient way for police to go about **interviewing** the subject once he or she is apprehended. 어떤 사람을 인터뷰 해야함

Crime Profiling에 너무 의존하면 안된다. **care must be taken** in assuming greater precision and predictability

Psychopath

: inadequately socialized personality.

선천적으로 혹은 사회화를 통하며 심리적 결함이 있거나 사회성이 덜 발달된 사람.

#Psychopath/Sociopath/antisocial personality : a disorder in which, due to **inadequate childhood socialization**, an individual **never develops a full range of adult personality**.

6-4 Theory-Policy Connection (정책적 연결)

Effectiveness of Theory

Explanation of the cause of criminal behavior (**theory**)

-> The context of efforts to deal with crime and criminal behavior (**policy**)

Positivistic Biological -

Emphasis on treatment and rehabilitation 치료와 재활

Enabling sterilization when having genetic problems 유전적 문제가 있을 때 중절

- Psychological - Behavior modification programs in prison
- Psychosurgery
- NGRI(Not Guilty by Reason of Insanity) 정신이상에 의한 무죄
- Personality disorders에 관한 진단과 치료

7. Sociological Theories

• Sociological Theories

Theoretical School	Major Themes/Concepts	Major Theorists
Sociological mainstream	Crime reflects consensus mode	Durkheim
Anomie theory	Anomie (normlessness) lessens social control	Durkheim
	Anomie (gap between goals and means) creates deviance	Merton
	Differential social opportunity	Cloward and Ohlin
	Lower-class reaction to middle-class values	Cohen
Social process	Social disorganization and social conditions	Shaw and McKay
	Routine activities	Cohen and Felson
	Crime is learned behavior, culturally/subculturally transmitted	Sutherland
	Local concerns of lower class	Miller
	Subterranean values, drift techniques of neutralization	Matza
Theoretical School	Major Themes/Concepts	Major Theorists
Social control	Containment theory	Reckless
	Social bonds weakened, reducing individual stakes in conformity	Hirschi
	Low self-control and self-interest	Gottfredson and Hirschi
Developmental/life course	Antisocial potential	Farrington
	Longitudinal studies	Blumstein
	Life course criminality	Sampson and Laub

7-1 Anomie Theories(아노미 이론)

사회학적 접근

- Classical and Biological은 대부분 **개인**의 특성과 lack of fear of deterrence에 초점을 맞춤
- 1930년대에 고전적, 생물학적 관점에서 **Sociological approach**로 이동
- 범죄가 행동뿐만 아니라 **상태(pathology)**로도 인식됨.
- sociological approach는 **개인보다는 사회 자체**에 대한 비판적인 입장.

Emergence of Sociological Approaches

1930년에 The great depression(대공황)
 1929년 10월 stock market crash. worldwide economic downturn.
 산업과 기업이 막대한 손실을 입음. 경제적 어려움.

The three core ways of explaining crime emerged (외울필요X)

1. 공황이 일어나면서 social control이 없어졌을 때 > 범죄 만연
2. differential association theory : 사회가 붕괴되었을 때 나타나는 그룹과, 그들의 특성
3. anomie-strain theory : 사회 붕괴와, 붕괴에 따른 이론

Anomie

: concept that describes a state of society where norms are confused, unclear, or simply not present.

규범이 혼란하거나 불분명하거나 단순히 존재하지 않는 혼란한 상황

>> 개인이 단절된 느낌을 받고, 범죄 등이 증가할 수 있음

#anomie : moral **confusion or breakdown** in norms or a gap between goals and means in society.

Anomie : Emile Durkheim

처음 만들.

crime is a normal part of society, helping define moral boundaries through group reactions to deviance.

Anomie : a state of normlessness

Anomie : Robert Merton

when **discrepancies exist between societal goals and the means available** for their achievement. redefined.

목표와 목표를 이루기 위한 수단 사이의 갭이 있을 때.

예 : American Dream과 사회적 구조 사이에 dysfunction

>> 이 discrepancy가 다양한 modes of personality 조합을 낳음.

#**Modes of personality** : adaptation part of Merton's theory of anomie that results in personality adaptations:

conformist, innovator, ritualist, retreatist and rebel

Anomy를 어떻게 받아들이는가?

1. the Conformist: Accept societal goals and approved means. 사회의 효능을 믿음.

원하는 것을 모두 달성하지 못함

2. the Innovator : goals을 목표로 하지만, 가끔은 불법적인 수단도 사용함. 캐치미이프유캔

3. the Ritualist : goals가 그다지 중요하지 않음. 과정가 중요할 뿐.

4. the Retreatist : goals과 means 둘다 거부함. 알코올 중독, 마약 중독 등

5. the Rebel : goals과 means 둘다 거부함. + revolutionary activities 무언가 바꾸려 함

Critiques of Merton's Theory

- 미국의 다양성을 무시한다.

- 하위 계층의 돈과 관련된 범죄만 다룬다

- 폭력범죄를 다루지 않는다.

>>그렇지만 어느정도 타당함.

Robert Agnew's General Strain Theory (GST)

Strain : 개인이 mistreated 당하고 있다는 negative relationship 때문

예) 금전적 성공과 같은 목표를 저해하는 것들, 소중한 관계를 제거하겠다는 위협, 여러 위협, 모욕, 폭행

3 major types of strain.

1. Instrumental(도구적) : 잃어버리거나 얻지 못했던 것들을 되찾기

2. Retaliatory(보복적) : Means of striking back - 반항하는 그 자체에 목표 >> 범죄를 저지르게 됨

3. Escapist(도피적) : 화나 어게로부터 벗어나는 방법

GST로 테스트를 해 본 결과

성인들간의 부정적인 관계, 친구와의 불만족, 학교생활과 스트레스가 delinquency와 영향이 있음

그런 strain 약 복욕, 학교에서의 보상적 성공, 운동, 방과후 활동으로 관리될 수 있음

strain은 weaken conventional social bond를 하고, strengthen unconventional bonds(=>subcultural)

Subcultural Theories

#Subcultural Theories : theories that view the type of crime as due to various forms of delinquency subcultures

subcultural theory of delinquency 어렸을 때 subculture에서 미친 영향이 범죄로 이어질 수 있다.

Albert Cohen

Cohen이 <Delinquent Boys>에서 lower-class의 lower-class subcultural delinquency에 관한 이론을 제시
Delinquency는 middle-class에 대한 lower-class의 reaction이다! (NOT high class)

#Lower-class reaction theory : Cohen's theory that delinquency involves a lower-class reaction to unachievable middle-class values.

Differential Opportunity Theory

by Cloward and Ohlin. Merton과 Sutherland에서 확장된 것.

#Differential Opportunity Theory : Cloward and Ohlin's theory that crime takes place due to a lack or legitimate opportunity and is also due to the availability of illegitimate opportunities.

합법적인 기회에 대한 부족함, 불법적인것에 대한 접근 가능성이 범죄를 만듦

>> 내가 속해있는 subculture에 dependent하다.

불법적인 청소년 subculture의 세 가지 타입

1. **Criminal Subculture** : 안정적인 사회에 있지만, 각각의 개인이 범죄의 기회와는 맞닿아있어, theft, extortion, and property offense같은 것을 통해 성공하려 함. >> 안정적인 사회에서 범죄를 통해 내 부를 증식
2. **Conflict Subculture** : 무방비한(disorganized)한 곳에서 발생
3. **Retreatist Subculture** : aka "double failure". 성공도 해보고, 실패도 했지만 성공을 하지 못함. 실패함.

Differential Opportunity theory에 대한 비판

하층민에만 focus를 맞춤. 중산층 무시

실제로 subculture가 3가지로만 존재하는지 의문. 멤버들 간의 이동이 있다.

실제로는 이론에서 설명하는것보다 훨씬 복잡하다.

Differential Opportunity theory의 영향

범죄학에 영향 미침

케네디 대통령이 청소년 비행 예방 및 통제법 제정함.

린든 존슨 대통령의 빈곤과의 전쟁에 영향을 미침

7-2 Social Process and Control Theories(사회 과정과 통제 이론)

Social Process and Control Theories

: Crimiinality as a learned or culturally transmitted process 범죄는 배우거나 전승되는 일어난는 것이다.

Chicagao School 시카고 학파

시카고 대학에서 만든 사회학

1. Human Ecology
2. Natural Areas

Human Ecology(Chicago School)

인간과 환경, urban ecology 도시를 자라나는 생명체로 보는 것.

#Human ecology : the study of the relationship between human organisms and the physical environment.

인간 유기체와 물리적 환경간의 상호관계에 대한 연구

Natural Area(Chicago school)

:subcommunities that emerge to serve specific, specialized function.

직접 나누지 않았는데 자연적으로 구역이 나누어진 건

#Natural area : according to the Chicago school, these are subcommunities that emerge to serve specific, specialized functions.

특정하고, 특별한 기능을 제공하기 위해 등장하는 하위 커뮤니티

Burgess's concentric zone theory

원으로 둘러싸여 5단계로 나뉜다.

1. Central business district
2. Zone of transition <<< 중간지대
3. Zone of Independent workers' homes
4. Zone of better residences
5. Commuters' zone

Social Disorganization Theory

Shaw and McKay : social disorganization theory를 설명하기 위해서 지도를 사용함.

Zone 2(Transitional zone)에서 제일 범죄율, 비행, 재범률이 높았다.

교외로 갈수록 줄어듦.

#Social disorganization theory : Shaw and McKay's theory that crime is due to social disorganization and social breakdown of an era. 범죄는 한 시대의 사회적 무질서와 붕괴에서 기인한다.

비판

복잡한 인간행동을 설명하기에는 너무 단순

20세기 초의 급격한 도시화중인 시카고를 기반으로 만들어서 보편적이지 않을 수 있다.

그럼에도 불구하고, 통계적 분석과 함께 상세한 연구를 사용함. >> 유효한 이론이다.

-----여기부터는 개인이 더 중요!

Differential Association Theory

주변에서 범죄를 더 많이 접할수록 범죄를 저지를 확률이 더 높다.

#Differential association theory : the crime is **learned** due to exposure to an excess of contacts that advocate criminal behaviors
범죄는 배워지는 것이다.

#Looking-glass self : Cooley's theory of personality as a perceived perception of the reaction of others.

나는 다른사람의 인식에 의해서 생겨난 것 >> 범죄는 주변 사람들에 의해서 배워지는 것

(differential association의 9가지 명제)

1. Criminal behavior is learned
2. Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication.
다른사람과의 상호작용 속에서 배움.

.....

Focal Concerns Theory

by Miller

lower-class youth는 특정 관심사를 강조하는 peer group(gangs)을 추구함.

#Focal Concerns : Miller's theory of crime that reflects an overemphasis on low-class values

하위(갱)문화를 보고 배워서 범죄를 저지르는 것임

비판

중류층과 상류층은 설명할 수 없음

Delinquency and Drift Theory

by Matza

delinquency를 해결하기 위한 이론

#Delinquency and drift : Matza's theory that delinquents exist in a limbo where in they drift back and forth between delinquency and conventionality.

delinquency가 림보 안에서(상태의 변화 안에서) 어떤 규범인지 학습하는 단계임.

#Soft determinism : theories that indicate that certain forces have an influence but do not determine behavior.

특정 힘이 영향을 미치지만 행동을 결정하진 않는 단계

#Techniques of Neutralization : rationalizations(excuses) used by juveniles to explain away responsibility for their action

행동의 정당화, 합리화

1. Denial of responsibility : 책임감의 거부
2. Denial of harm anyone : 내 행동을 사실과는 다르게 설명. 훔친게 아니고 빌린거다
3. Denial of harm to the victim : 해를 끼치긴 했지만, 그 사람도 당할만 했다(그 사람도 범죄자다)
4. condemning the condemner : 경찰을 비난. 당국이 더 부패하고 위선적이다.
5. appeal to higher authority : 내가 속한 사람들이 단체를 비판

Social Control Theories

View crime as taking place when social control or bonds to society break down."

범죄는 사회와의 유대가 무너질 때 발생한다.

Reckless's Containment Theory

#containment theory: Reckless's theory that crime takes place when **pressure** are high and **containments** (protections) are low

pressure은 큰데 지켜줄 것이 적을 때 나타남

Layers of Social Pressure // 압력

- * External pressures **push** an individual toward criminality.

외부에서 개인에게 범죄를 하도록 하는 압력. 가정환경 불우, 경제적 문제, 소수자, 법 모름

- * External **pulls** draw individuals away from social norms.

주변에 범죄자들이 많음. 갱, subculture, 나쁜 미디어에 노출

- * Internal pressures push an individual toward criminality.

inner tension, 열등감, 정신적 문제

Containments // 억제, 보호

- * Inner Containments : 내가 얼마나 잘 견딜수 있는가
- * Outer Containments : 외부에서 지켜줄 요소가 뭐가 있는가(가족, support system)

Weak containments + Strong External Pressure가 범죄로 이어짐
biological, psychological 등 다양한 이론을 통합하려는 시도.

Hirichi's Social Bond Theory

delinquency는 person's bonds to society are weaken or broken
사회에 대한 bond가 약해졌을 때 delinquency로 나타난다.

#Social bond theory : people become criminal when their stakes in society are broken.
연결이나 이해관계가 무너졌을 때 범죄자가 됨.

4가지 요소

Attachment : 가족, 친구, 기관 등과 연결이 되어 있는가?

Commitment : 내가 얼마나 social system에서 기여를 하고 있는가?

Involvement : 내가 얼마나 합법적인(legitimate) social recreational 활동을 하고 있는가?

Belief : norms, values, laws 등을 믿으면 delinquency의 영향이 줄어들

>> 그렇게 효과적이지는 못했다.

7-4 DLC Theories

Developmental and Life Course Theories

어떤 사람이 살아감에 있어서 lifetime event에 따라서 범죄를 저지러수도 있고 안저지러 수도 있다.

#Desistance : in life course criminality theory, the quitting or cessation of criminal activity.

중단. 범죄를 그만두는 것

보통 20세 이후로 결혼, 취직, 군대, 더 나은 생활 환경 등으로 범죄를 그만둠

3가지 주요 idea

1. offending하고 antisocial behavior의 발달. >>시간에 따라 발달함
2. 연령대에 따른 risk factor. >> 청소년기에는 학교 환경, 성인기에는
3. life event가 중요

Farrington's Antisocial Potential(AP) Theory

#Antisocial Potential(AP) : Farrington's notion that bad life events increase one's antisocial disposition.
나쁜 사건이 반사회적 성향을 증가시킨다.

Long-term AP : impulsiveness, strain, and life event

큰 사건

Short-term AP : depends on situational and motivating factors

작은 사건

Social Development Model(SDM) : prosocial과 antisocial의 balance가 중요하다

Terrie Moffitt's theory : LCP(Life Course persosters; 평생 범죄 저지르는 사람), Adolescence-limited offenders(AL; 어릴때만)

Marc Leblanc's Intergrated control theory : bonding, personality, social disorganization.... 등의 역할을 강조

Thornberry and Krohn's Interactional theory : social class, race, neighbor에 영향을 받음

Rolf Loeber's pathways to crime : conflict, covert등이 delinquency로 이어짐

Sampson and Laub's Life course criminality

highlights the significance of **trajectories** and transitions in shaping criminality.

개인의 생애 전반에 걸쳐 어떻게 발전하고 변화하는지를 설명

사회와의 연결점이 적으면, 범죄로 이어질 수 있다.

THEORY	BASIC ASSUMPTIONS	POLICIES
Anomie	Anomie lessens social control and creates deviance	Policies to create greater opportunities and to improve neighborhoods
Social process	Social disorganization, routine activities, subculturally transmitted, subterranean values	Eradication of slums, War on Poverty
Social control	Containment theory, weakened social bonds, and poor self-control	Programs to strengthen the family, Head Start Job Corps, Comprehensive Employment and Training Act
DLC	Crime over the life course: onset, persistence, desistance	Expand opportunities, strengthen institutions

8. Crime Typologies

8-1 Violent Crime

Three Main Types of Violent Crime

1. Murder 살인
2. Sexual Assault(or Rape) 강간
3. Robbery 강도

History of Murder

인류 역사 처음부터 일어나던 범죄.

Murder

Serial Murder

#Serial Murder : A series of murders over a period of time.

ex) Jack The Ripper

유형

1. Visionaries : Suffer from psychosis, kill in response to voice visions - 정신적 문제, 환상
2. Mission Oriented : Aim to eliminate "undesirables" from society, such as prostitutes - 신앙, 종교
3. Hedonists : Seek Thrill, comfort, profit, or pleasure : includes lust murder - 죽이는 자체에 기쁨
4. Power/Control : Enjoy exerting power over helpless victims and watching their suffering
- 죽일 때 상대가 고통받는 것을 즐김.

1,3,4는 모두 정신적 문제가 있음

특징

90프로 남자, IQ는 정상범위, 학교에서 잘 못함, criminal, psychiatric, alcoholic 문제 있음. 부모 싫어함
가족에 의해 학대당함

종류

Organized Serial Killer(계획된 연쇄살인)

공격을 계획함, 피해자를 옮김, "**Trophies** ; 소유물"을 가져감, 멀쩡히 생김, 사회적 competent

Disorganized Serial Killer(계획되지 않은 연쇄살인)

사회적으로, 성적 incompetent(무능력)

Mass Murder

#Mass murder : the killing of **four or more** victims at **one location** on a single occasion.

하나의 장소에서 4명 이상

Parkland high school shooting - 17명을 죽임.

Las Vegas, Nevada : 뮤직 페스티벌에서 58명 사망, 500명 부상

Orlando, Florida : 나이트클럽에서 49명 사망, 50명 부상

Spree Murder

#Spree murder : murder at **two or more** locations with almost **no time between** the murders.

짧은 시간안에 2개 이상의 장소에서

Andrew Cunanan : 패션 디자이너, 전 애인, 친구, 개발자, 묘지 관리인을 죽임.

Mark Barton : 9명 살해, 아내와 두 자녀도 죽임

"It's a bad trading day and it's about to get worse."

Sexual Assault(Rape)

예전 정의(1929~2012) : Carnal knowledge of a **female**, forcibly and against her will

새로운 정의(2012~) : Penetration, no matter how slight, of sexual body parts with any body part or object...,
of **another person**, without the consent of the victim.

>> broader scope. The new def includes **men and boys as a victim**.

신고와 기소의 늘어남

Growth of rape crisis centers offering support 신고센터

More female police officers and better police training 여성경찰

Changes in rape laws preventing probing into victims' sexual history 법개정

Acquaintance Rape 지인 강간

acquaintance rape는 거의 보고되지 않음. 많은 비율을 차지함

20%만이 force를 사용함.

Robbery

Robbery involves theft through **violence** or the threat of violence.

유형

Professional Robbers : Long-term, Planned, 조직적

Opportunist Robbers : 가장 흔한 타입, Infrequent, unplanned. young, lower-class, minority(소수민족)

Addict Robbers : to support drug habits 마약을 하기위해 저지름. 안전하고 빠르게. 무기보다는 물리적 힘.

Alcoholic Robbers : to support drinking habits 술을 먹기위해 저지름. 취한 경우 있음

Muggers : No weapons, Physical force. 지갑 뺏기, brutalization. 조폭

특징

Victim Intimidation(협박) : fear, tough talk, and display of weapons to compel cooperation unlikely to resist. 저항 안할거같은 피해자를 고름

Motivation : gambling, drug use, street culture

Target : 외모에 따라 선택, or 주로 other criminals, especially drug dealers

8-2 Property Crime

Property crime

Larceny : simply as the taking of the property of another without the owner's consent. 단순절도

<-> Robbery : use violence or threat of violence. 강도

종류

Occasional Property Crime : shoplifting(줍도둑), vandalism(기물파손), motor vehicle theft
비주기적으로, 하고싶을 때. Steal or damage on an infrequent basis. 자전거 등

Conventional Property Crime : 지속적으로 Larceny-theft, Burglary

다른 범죄와도 연관되어 있음. 청소년때 시작, 20대 중반에 대부분 은퇴.

Larceny-theft : miscellaneous property theft 잡다한 재산 절도

Burglary : the unlawful entry of a structure to commit a felony or theft. 불법침입 + 절도

Professional Property Crime :

1. 범죄가 유일한 생계이며, 경제적 이익을 위한 것
2. 경력이 고도로 발달되어 있음.
3. 상당한 기술
4. 범죄 세계에서 높은 지위
5. 다른 사람들보다 성공적이며, 탐지 및 투옥을 피함.

Model of Professional Crime	Amateur Crime	Professional Crime
Source of income	Occasional	Full-time
Extent of career	Short duration	Lifelong
Level of skill	Little	Extensive
Status	Low	High
Avoidance of detection	Unsuccessful	Successful
Association with criminal subculture	None	Extensive
Level of planning	None	Extensive
Employment of "the fix"	No	Yes

8-3 White-Collar Crime

#White-Collar Crime : crime committed by those within legitimate occupations or organizations.

합법적인 직장이나 기관에서 일어난 범죄

유형

1. **Individual Ad Hoc Crimes** : Crimes by persons operating on an individual ad hoc basis
Income tax violation(세금 조작), Credit card fraud, Bankruptcy fraud
2. **Occupational Crimes** : in the course of the occupations, operating inside business... violation duty.
Embezzlement(횡령), Employ Larceny(재물 약취, 기술유출), Payroll padding(지불능력 범죄)
3. **Incidental Business Crimes** : 회사가 저지르는 범죄 Crimes incidental to, and in furtherance of, business operations, but not central to the purpose of the business.
Antitrust violations(독점금지 위반), Commercial bribery(뇌물수수), Food and drug violation

4. Central Activity Crimes : business or as the central activity 대중을 상대로 사기

Medical and health frauds(유기농만 팝니다... 방사선), Advance fee swindle(비자금), Phony contest(가짜 대회)

다른 유형별(based on victims and criminals)

Crimes by Employee Against Individuals

Crimes by Employee Against Employees

Crimes by Employee Against Organization

Crimes by Organization Against Employees

#Scam illegal : game to swindle people out of their money.

지위를 사용해서 사기

#Badger game : a scam that preys on **naive elderly victims**. For example, an elderly man might be falsely accused of sexual relations with a young female who is really a con artist.

정보가 제한된 나이든 사람에게 사기.

#Ponzi Schemes : that involves paying early investors high investment returns with money from later investors in a nonexistent enterprise.

초기 투자자들은 돈을 벌고, 나머지는 망함.

#Pyramid schemes : a financial scam relying on the continual recruitment of investors in a nonexistent product (see also Ponzi scheme).

지속적인 투자자 모집에 의존. Ponzi로 볼 수도 있음.

8-4 Political Crime and Terrorism

#Political crime : crime committed for ideological reason. 이데올로기적인 이유로 저지르는 범죄

그들 자체는 법을 지키고 있다고 믿음.

crime by government VS crime against government

#Crime by government : political crimes by the government, from human rights violations to genocide.

war crime

#Genocide : the eradication of a group.

#Crime against government : political crimes against the government, from protests to terrorism.

Espionage : Spying, the stealing of secrets

Political whistleblowing

Assassination : 정치인 암살...

Terrorism : 조직의 불법적인 무력 사용 또는 폭력

Political whistleblowing - Edward Snowden

NSA의 PRISM project의 노출